

PORTARIA Nº 141/PRES./2025

Altera a Portaria nº 02/PRES./2024, que dispõe sobre a contratação direta por dispensa de licitação com fundamento nos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

O **PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 102, de 17 de janeiro de 2008; inciso I do art. 40 e inciso II do art. 41 da Resolução nº 24, de 13 de dezembro de 2023; e inciso II do art. 3º da Resolução nº 6, de 27 de maio de 2009;

RESOLVE:

Art. 1º O art. 2º da Portaria nº 02/PRES./2024 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º A contratação direta de que trata esta Portaria será realizada, preferencialmente, sob a forma eletrônica.

Parágrafo único. A não utilização de ferramenta eletrônica será admitida nos seguintes casos:

- a) quando justificada a inviabilidade técnica ou a desvantagem da sua utilização pela unidade demandante e formalmente autorizada pela Diretoria de Administração; e
- b) quando a contratação não puder ser realizada por meio de regular processo de compra, sendo justificado o seu caráter urgente e inadiável pela unidade demandante e formalmente autorizada pelo presidente do Tribunal.

Art. 2º Fica acrescido o §4º ao art. 4º da Portaria Nº 02/PRES./2024, com a seguinte redação:

Art. 4º (...)

§4º Para as contratações cuja formalização não se dê por meio de instrumento contratual, fica dispensada a análise do Núcleo de Proteção de Dados (NPD) sobre o respectivo Termo de Referência (TR), devendo, no entanto, dele constar disposição padronizada acerca da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Art. 3º Fica incluído o parágrafo único ao art. 6º da Portaria nº 02/PRES./2024, com a seguinte redação:

Art. 6º (...)

Parágrafo único. As contratações cujo valor de referência seja de até 20% (vinte por cento) do limite estabelecido no inciso II do art. 75, da Lei Federal nº 14.133/2021, ficam dispensadas da regra disposta no *caput*.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.